

MODALITA' DI CALCOLO DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE (autoliquidazione)

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, l'imposta di successione deve essere autoliquidata e indicata nella relativa dichiarazione.

La presente Guida illustra la procedura da seguire per il calcolo della suddetta imposta.

* * *

Per procedere al calcolo dell'imposta complessivamente dovuta è necessario **determinare e sommare l'imposta relativa alle singole quote, per tutti i soggetti indicati nel Quadro EA**. Gli eredi sono tenuti, in solido, al pagamento dell'imposta complessiva; i legatari, invece, sono tenuti al pagamento dell'imposta relativa alla propria quota.

Per calcolare la singola **quota ereditaria (QE)** bisogna individuare, in via preliminare, i beni devoluti al singolo beneficiario e determinare il valore imponibile complessivo ai fini fiscali.

Per fare questo è necessario sommare gli importi indicati nel campo "Valore Quota", presente nella sezione devoluzione dei quadri EB, EL, EC, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, con esclusione dei rigli nei quali sia stata richiesta una delle agevolazioni identificate dai codici A, D, C, G, N, E, H, che implicano l'esenzione dal pagamento dell'imposta di successione.

I codici delle agevolazioni sono elencati nell'Allegato 2 delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di successione telematica, riportato anche nell'appendice alla presente Guida.

DEVOLUZIONE									
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni		Riduzioni art. 25 c. 1	
1	28	29	30	31	32	33	34	35	
				/					
2	28	29	30	31	32	33	34	35	
				/					
3	28	29	30	31	32	33	34	35	36
				/					Continuazione

QE (quota ereditaria): somma dei valori delle quote di devoluzione dei cespiti dei quadri EB, EL, EC, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, con esclusione delle quote con agevolazione A, D, C, G, N, E, H e dei cespiti tipo DN (denaro, gioielli e mobilia) del quadro ER.

Ad esempio, due eredi, fratelli germani del defunto, hanno ricevuto in eredità, in parti uguali:

- due immobili (indicati nel Quadro EC), del valore, rispettivamente, di 250.000 e 150.000 euro;
- una somma in denaro (indicata nel Quadro ER), pari a 5.000 euro.

L'erede indicato nel Quadro EA, al rigo 1 del mod. 1, in sede di determinazione della sua quota di eredità (QE), deve considerare la somma dei valori indicati nei campi "Valore Quota" della sezione devoluzione del Quadro EC, in corrispondenza del rigo 1 mod. 1, che nel caso specifico è pari a 200.000 euro, ossia $(250.000 + 150.000) / 2$, con esclusione del denaro.

L'esclusione del denaro è motivata dal fatto che, nel calcolo della presunzione del valore dei beni non inventariati (denaro, gioielli e mobilia) che sarà descritto nel seguito, occorre escludere il valore dei cespiti dello stesso tipo. Pertanto, il valore dei cespiti di tipo DN del quadro ER deve essere tenuto separato.

ER1								
Tipo di cespite		Descrizione						
1	2							
Possesso del defunto		Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore	Valore precedenti successioni/donazioni, riduzioni art.25, comma 1		
3	4	5	6	7	8	9		
	/				,00		,00	,00
DEVOLUZIONE								

QDN (quota cespiti DN): somma dei valori delle quote dei cespiti di tipo DN (denaro, gioielli e mobilia) del quadro ER.

Nell'esempio precedente, nell'asse ereditario sono presenti 5.000 euro di denaro, per cui la quota spettante al singolo erede (QDN), è uguale 2.500. L'erede indicato nel rigo 1 mod. 1 del Quadro EA, pertanto, ha una quota d'eredità (QE) pari a 200.000 euro e una Quota di cespiti DN (QDN) pari a 2.500.

Dal valore dei cespiti suindicati deve essere sottratto il valore delle passività deducibili per legge, determinato dalla somma, per ciascun beneficiario, degli importi indicati nel campo "Valore Quota" della sezione ripartizione del Quadro ED.

RIPARTIZIONE					
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI RIPARTIZIONE		Valore quota	
1	11	12	13	14	15
1			/		
2			/		
3			/		
					Continuazione
					16

QP (quota passivo): somma dei valori delle quote del passivo (quadro ED).

Riprendendo l'esempio precedente, se nell'asse ereditario è indicata una passività pari a 1.000 euro, ripartita tra i due eredi in parti uguali, la quota del passivo (QP) che il singolo erede può dedurre è pari a 500 euro.

A questo punto è possibile individuare l'**attivo netto (AN)** della singola quota, determinato dalla somma della **Quota ereditaria (QE)** e del **Denaro (QDN)** spettante al singolo beneficiario, al netto delle **passività (QP)** di pertinenza dello stesso soggetto, secondo la seguente formula:

$$\text{AN (attivo netto)} = \text{QE} + \text{QDN} - \text{QP}$$

Nell'esempio precedente, due fratelli hanno ricevuto in eredità, in parti uguali, due immobili del valore complessivo di 400.000 euro (250.000 + 150.000), denaro per 5.000 euro e passività per 1.000 euro. L'attivo netto (AN) di ciascuno dei due eredi è uguale a 200.000 (QE) + 2.500 (QDN) – 500 (QP) = 202.000.

Il risultato ottenuto deve essere depurato dalle franchigie previste dalla legge, in funzione:

- del rapporto di parentela esistente tra il defunto e il singolo beneficiario;
- dall'eventuale particolare condizione (disabilità) del soggetto beneficiario.

Il rapporto di parentela tra defunto e beneficiario è indicato, all'interno del Quadro EA, mediante l'utilizzo di un codice da inserire nel campo "Grado Parentela".

EA1			1 - Erede		4 - Coniuge		Tipo		Rinuncia		Grado parentela		Persona con	
Codice fiscale			2 - Legatario		5 - Trust		2		3		4		5	
Cognome/Denominazione o ragione sociale			3 - Chiamato		6 - Altro									
6			7		8		9		10		11		12	
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)									
9 giorno			10 mese		11 anno									

La tabella completa dei gradi di parentela è disponibile nell'allegato n. 1 delle istruzioni al modello di dichiarazione ed è riportata nell'appendice alla presente Guida.

Nel caso in cui il medesimo soggetto sia inserito in dichiarazione con qualifiche diverse (erede e legatario), su due o più righe del Quadro EA, la franchigia è unica e deve essere scomputata prima su una quota e poi il restante importo deve essere sottratto dalle quote successive, fino al suo completo esaurimento.

FR (franchigia):

- **1.000.000** per grado parentela **01** Coniuge, **02** Figlio/a, **03** Genitore, **04** Nipote in linea retta, **05a** Nonno/a ramo paterno, **05b** Nonno/a ramo materno, **06** Pronipote in linea retta, **07a** Bisavo ramo paterno, **07b** Bisavo ramo materno, **08** Figlio/a di pronipote in linea retta, **09a** Trisavo ramo paterno, **09b** Trisavo ramo materno;
- **100.000** per grado parentela **10** Fratello/sorella germano, **11** Fratello/sorella unilaterale;
- **1.500.000** se portatore di handicap (a prescindere dal grado di parentela).

Nell'esempio di cui sopra, i due eredi, fratelli germani del defunto (codice 10), usufruiscono della franchigia di euro 100.000 ciascuno.

È importante ricordare che le franchigie non si sommano tra di loro; pertanto, in presenza di più franchigie, deve essere applicata quella più alta.

A questo punto è possibile determinare la **quota netta (QN)** di ciascun beneficiario, come differenza tra l'**attivo netto (AN)** e la **franchigia (FR)** ad esso spettante.

QN (quota netta): AN – FR

Nell'esempio, in cui l'attivo netto (AN) è pari a 202.000 euro per ciascun erede, la Quota Netta dell'erede (QN), fratello del defunto, sarà pari a 202.000 (AN) - 100.000 (FR) = 102.000 (QN).

Alla quota netta così determinata si applica la **presunzione (PR)** prevista per legge su denaro, mobilia e gioielli, in assenza di **beni inventariati (BI)** nel quadro ER.

Pertanto, se nella dichiarazione di successione:

- a) non è indicato alcun importo per **denaro, mobilia o gioielli (QDN)**, il beneficiario applica la presunzione nella misura del 10% della propria **quota netta (QN)**;
- b) è indicato un importo di **denaro, mobilia o gioielli (QDN)** inferiore al 10% della **quota netta (QN)**, il beneficiario applica la presunzione del 10% sulla differenza tra **quota netta (QN)** e **denaro, mobilia o gioielli (QDN)** e poi dal risultato sottrae il valore della quota di quest'ultimo cespite;
- c) se nella dichiarazione di successione sono indicati **denaro, mobilia o gioielli (QDN)** per un ammontare superiore al 10% della **quota netta (QN)**, il beneficiario non applica nessuna presunzione.

La **presunzione (PR)** è calcolata a condizione che nel Quadro ER non siano stati inseriti cespiti identificati dal codice **BI (beni inventariati)**.

Nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l'esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la stima del loro valore, viene considerato il valore indicato nell'inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.

Riepilogando, la **presunzione (PR)** si calcola **solo se il soggetto NON è legatario** e se nel quadro ER non ci sono cespiti tipo BI per nessun soggetto, secondo la seguente formula:

PR = [10% (QN – QDN)] – QDN).

Se il risultato è negativo, vale zero.

Nell'esempio, in cui l'erede, fratello del defunto, riceve una Quota netta (QN) di 102.000 euro, il calcolo per determinare la presunzione è il seguente: PR = [10% (102.000 – 2.500)] – 2.500. La presunzione (PR) da sommare alla Quota netta (QN) è pari a 7.450 euro.

La **quota totale imponibile (QTI)**, pertanto, è determinata dalla somma della quota netta (QN) e della presunzione (PR) su denaro, mobilia e gioielli:

QTI (quota totale imponibile) = QN + PR

Nell'esempio precedente, in cui la presunzione (PR) è uguale a 7.450 euro, la Quota totale imponibile (QTI) è determinata dalla somma della Quota netta (QN) di 102.000 euro e della presunzione (PR) di 7.450 euro, ovvero 109.450 euro (QTI).

A questo punto è possibile determinare l'**imposta di successione lorda (ISL)**, così denominata in quanto non considera ancora le eventuali riduzioni d'imposta previste per legge.

L'**imposta di successione lorda (ISL)**, è il prodotto tra la **Quota totale imponibile (QTI)** e l'**aliquota (AL)** prevista per il singolo beneficiario in base al rapporto di parentela.

Pertanto, prima di procedere al calcolo è necessario individuare l'aliquota applicabile, in base all'allegato n. 1 delle istruzioni al modello di dichiarazione, riportato anche nell'appendice alla presente Guida.

Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali non sono soggetti a imposta e pertanto, qualunque sia il valore della quota totale imponibile (QTI) ad essi devoluta, l'imposta sarà sempre pari a zero.

Nell'esempio precedente, l'**aliquota (AL)** da applicare al fratello germano del defunto è pari al 6%.

Una volta individuata l'**aliquota (AL)**, possiamo procedere al calcolo dell'**imposta di successione lorda (ISL)**, nel modo seguente:

ISL (imposta di successione lorda sulla quota) = QTI * AL

Nell'esempio precedente, in cui la Quota totale imponibile (QTI) è pari a 109.450 euro, l'imposta di successione lorda (ISL) è determinata dal prodotto tra 109.450 (QTI) e l'aliquota del 6% (AL), ovvero 6.567 euro (ISL).

L'imposta così determinata può essere soggetta alle riduzioni previste per legge.

L'applicazione delle riduzioni si evince, nei quadri EB, EL, EC, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, dalla compilazione della casella "Riduzioni Art. 25" e/o dalla presenza di un codice agevolazione (L, Q, R, F) nella casella "Agevolazioni".

La casella "Riduzioni art. 25" può essere valorizzata con i codici da '1' a '5', in base agli anni trascorsi dalla precedente successione da cui provengono i cespiti.

DEVOLUZIONE									
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni		Riduzioni art. 25 c. 1	
1	28	29	30	31	32	33	34	35	
				/					
2	28	29	30	31	32	33	34	35	
				/					
3	28	29	30	31	32	33	34	35	Continuazione
				/					36

Tanto premesso, l'applicazione di una riduzione per "Agevolazione" consiste nel risultato del prodotto tra il valore della quota agevolata, desumibile dal campo "Valore Quota" e il rapporto tra l'imposta di successione lorda (ISL) e il valore della quota ereditaria (QE):

$$r = \text{valore quota agevolata} * \text{ISL} / \text{QE}$$

EB1							
Provincia (sigla)	Comune amministrativo	Codice Comune	Via e località				
1	2	3	4				
Foglio	Particella	Subalterno	Natura	SUPERFICIE			
5	6	7	8	9 ha	10 are	11 ca	
Reddito dominicale		Possesso del defunto		Cod. diritto		Bene aziendale	
12		13 / 14		15		16	
Immobile all'estero	Codice dello Stato estero	Stato estero		Stato federato, provincia, contea			
	17	18		19			
	Località			Indirizzo			
	20			21			
Tipologia terreno	Valore	Valore precedenti successioni/donazioni, riduzioni art.25, comma 1	Discordanza dati intestatorio	Passaggi senza atti legali	Imposta versata all'estero		
22	23	24	25	26	27		
		,00	,00				

Nell'esempio sopra riportato, ipotizzando che il primo degli immobili caduti in successione sia stato sottoposto al vincolo sui beni culturali dopo l'apertura della successione (agevolazione L), il valore r è determinato dal prodotto tra il valore della devoluta (125.000 euro) e l'imposta di successione lorda ISL (6.567 euro), diviso per la quota ereditaria QE (200.000 euro), ovvero 4.104,38 euro.

In presenza del codice L nella casella "Agevolazione", l'operazione successiva da effettuare è la seguente:

$$\text{Rid. agevL: } r * 0,5$$

Nell'esempio sopra illustrato, se il primo degli immobili caduti in successione gode dell'agevolazione L, il valore della riduzione (Rid. agevL) è uguale a 4.104,38 (r) * 0,5 ovvero a 2.052,19 euro.

In presenza del codice Q nella casella "Agevolazioni", l'operazione successiva da effettuare è la seguente:

$$\text{Rid. agevQ: } r * 0,4$$

In presenza del codice R nella casella "Agevolazioni", l'operazione successiva da effettuare è la seguente:

$$\text{Rid. agevR: se il valore della quota } \leq 103.291,00 \rightarrow r * 0,4$$

$$\text{se il valore della quota } > 103.291,00 \rightarrow (103.291,00 * \text{ISL} / \text{QE}) * 0,4$$

In presenza del codice F nella casella "Agevolazioni", l'operazione successiva da effettuare è la seguente:

$$\text{Rid. agevF: se il valore della quota } \leq 103.291,00 \rightarrow r * 0,4$$

$$\text{se il valore della quota } > 103.291,00 \rightarrow (103.291,00 * \text{ISL} / \text{QE}) * 0,4$$

La riduzione applicabile nel caso in cui siano trascorsi non più di cinque anni dalla precedente successione da cui provengono i cespiti è calcolata secondo la seguente formula:

$$r25 = (\text{Valore precedenti successioni riduzioni art.25} * \text{valore quota con art.25} / \text{valore cespiti}) * \text{ISL} / \text{QE}$$

Dopo aver calcolato il valore **r25**, occorre effettuare la seguente moltiplicazione, in base al valore indicato nella casella “Riduzioni Art. 25”.

Rid.art25:

- 1 anno → **r25** * 0,5
- 2 anni → **r25** * 0,4
- 3 anni → **r25** * 0,3
- 4 anni → **r25** * 0,2
- 5 anni → **r25** * 0,1

Dopo aver determinato il valore delle singole riduzioni, è possibile calcolare la somma di tutte le riduzioni, in base alla seguente formula:

$$\text{RID (riduzioni)} = \text{Rid.art25} + \text{Rid.agevL} + \text{Rid.agevQ} + \text{Rid.agevR} + \text{Rid.agevF}$$

In base all'esempio precedente, il valore totale delle riduzioni sarà uguale a 2.052,19 euro.

Se per uno o più cespiti è stata versata l'imposta all'estero in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti in tale Stato, dall'imposta di successione dovuta in Italia si possono detrarre le imposte pagate nello Stato estero, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione italiana proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

EOI		Codice fiscale della società		Quantità	Codice titolo
1	2	3	4		
Descrizione titolo					
5					
Tipo documento		Data documento		Possesso del defunto	
6	7 giorno	8 mese	9 anno	10	11
Cod. diritto	Valore	Valore esente	Valore precedenti successioni/donazioni, riduzioni art.25, comma 1		Bene estero
10	11	12	13	14	15
	,00	,00	,00		1.000,00

La quota d'imposta relativa al bene estero è determinata dal prodotto tra il valore della quota devoluta e l'imposta di successione lorda (ISL), diviso per la quota ereditaria (QE), secondo la seguente formula:

$$e = \text{valore quota bene estero} * \text{ISL} / \text{QE}$$

Nell'esempio precedente, supponendo che per il denaro caduto in successione sia stata già corrisposta l'imposta all'estero, nella misura di 1.000 euro, la quota di imposta estera riconosciuta in Italia (e) è determinata dal prodotto tra il valore della quota del bene estero (2.500 euro) per 6.567 euro (ISL), diviso 200.000 (QE), ovvero 82,08 euro.

Per determinare la parte dell'imposta estera da detrarre dall'imposta di successione dovuta in Italia si deve effettuare il confronto tra la quota d'imposta che scaturisce dal bene estero (e) e l'imposta versata

all'estero (IE) rapportata alla quota di devoluzione, così come indicata nel modello, secondo il seguente schema:

IE = imposta versata all'estero * quota di devoluzione

se **IE** >= **e** → **DET.estero** = **e**

se **IE** < **e** → **DET.estero** = **IE**

Nell'esempio precedente, la quota di imposta estera riconosciuta in Italia (e), pari 82,08, euro è minore dell'imposta estera pagata per la quota devoluta (500 euro); pertanto, l'imposta pagata all'estero ammessa in detrazione (DET.estero) è pari a 82,08 euro.

A questo punto, è possibile determinare **l'imposta di successione netta (ISN)**, come differenza tra l'imposta di successione lorda (ISL), le riduzioni (RID) e l'imposta versata all'estero (DET.estero), secondo la seguente formula:

ISN (imposta di successione netta sulla quota) = ISL - RID - DET.estero

Nell'esempio precedente, l'imposta di successione netta sulla quota (ISN) è uguale a 6.567 euro (ISL) meno le riduzioni (RID) pari a 2.052,19 euro, meno le imposte versate all'estero pari a 82,08 (DET.estero), ovvero pari a 4.432,73 euro.

A questo punto abbiamo determinato l'imposta di successione dovuta per la singola quota.

Per determinare l'imposta complessiva è necessario ripetere le operazioni sopra descritte per tutti i soggetti indicati nel Quadro EA. La somma dell'imposta dovuta sulle singole quote determina l'ammontare dell'imposta di successione complessiva.

Nell'esempio sopra descritto, in cui sono presenti due eredi, fratelli germani del defunto, l'imposta complessivamente dovuta è data dalla somma dell'imposta netta sulle quote devolute a ciascuno di essi, pari a 4.432,73 + 4.432,73 = 8.865,46 euro.

Tale importo complessivo (nell'esempio, 8.865,46 euro) deve essere indicato nella sezione V-bis del Quadro EF della dichiarazione di successione (riga EF18-bis col. 2), secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni alla compilazione.

Sezione V-bis Imposta di successione		Imposta non dovuta	Imposta	Imposta già versata	Credito d'imposta	Imposta da versare
EF18-bis	Imposta calcolata	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00
EF18-ter	Pagamento dell'imposta	Tempestivo pagamento		Pagamento ritardato	Accanto	Pagamento anticipato Trust
		1	2	3	4	
				,00		

Gli eredi sono tenuti, in solido, al pagamento dell'imposta; i legatari, invece, sono tenuti al pagamento dell'imposta relativa alla propria quota.

APPENDICE

GRADO DI PARENTELA - ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE (allegato 1 alle istruzioni della dichiarazione)

4% = CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA	
01	Coniuge
02	Figlio/a
03	Genitore
04	Nipote in linea retta
05a	Nonno/a ramo paterno
05b	Nonno/a ramo materno
06	Pronipote in linea retta
07a	Bisavo ramo paterno
07b	Bisavo ramo materno
08	Figlio/a di pronipote in linea retta
09a	Trisavo ramo paterno
09b	Trisavo ramo materno
6% = FRATELLI E SORELLE, ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO AFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO	
10	Fratello/sorella germano
11	Fratello/sorella unilaterale
12	Genitore del coniuge
13	Cognato/a
14	Nonno/a del coniuge
15	Nipote (figlio/a di fratello/sorella)
15A	Coniuge di nipote (figlio/a di fratello/sorella)
16	Zio/a
17	Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge)
18	Zio/a del coniuge
19	Bisavo del coniuge
20	Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)
21	Cugino/a
22	Prozio/a
23	Figlio/a di nipote (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a del coniuge)
24	Figlio/a del coniuge
25	Figlio/a del cognato/a
26	Nuora/Genero
8% = ALTRI SOGGETTI	
27	Nipote di nipote (in linea collaterale)
28	Figlio/a di cugino/a
29	2° cugino/a

30	Fratello/sorella di bisavo
31	Altro cugino/a
32	Figlio di 2° cugino/a
33	Nipote di trisavo
34	Nipote di cugino/a
35	Estraneo/a
NON SOGGETTI AD IMPOSTA	
36	Stato
37	Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, ONLUS ed Enti del Terzo Settore
38	Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3, c. 1 TUS), movimenti e partiti politici (ex art. 3, c. 4-bis TUS), enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E)
39	Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3, c. 2 TUS)

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
(allegato 2 alle istruzioni della dichiarazione)

Codice agevolazione	Descrizione
A	beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione)
C	terreni agricoli 'compendio unico' in zone montane
D	aziende o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario (immobili)
E	terreni agricoli "compendio unico" generale
M	fondi rustici in territori montani e/o immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo
N	boschi in terreni montani
G	terreni/Aziende Agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali
P	abitazione 'prima casa'
Z	abitazione contigua
X	pertinenza 'prima casa'
Y	pertinenza relativa alla 'prima casa' che già è nella titolarità dell'avente diritto
H	Immobili demoliti o dichiarati inagibili (eventi calamitosi)